Оригинал

АНЕКС № 5

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ „БЪРДАРСКИ ГЕРАН", СКЛЮЧЕН НА 12 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 1 ЮЛИ 2004 Г., АНЕКС № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2010 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 9 МАРТ 2012 Г. И АНЕКС № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

Този Анекс се подписа на ...28 ми февруари.....2025 година между:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от министъра на енергетиката – **ЖЕЧО СТАНКОВ,** от една страна и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 2, представлявано заедно от членовете на Управителния съвет **ПЛАМЕН НИКОЛОВ и ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ,** наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** от друга страна,

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 539 на Министерския съвет на Република България от 30 юли 2003 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2003 г.), за Концесионер се определя „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, с изключителни права за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", община Бяла Слатина, област Враца;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, е подписан и от 13 август 2003 г. влязъл в сила Концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012 г. и Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. („Договора");

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 10 от Решение № 539 на Министерския съвет на Република България от 30 юли 2003 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2003 г.), Министерският съвет

на Република България упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 2 от Решение на 40-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 16 август 2005 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.) е създадено Министерство на икономиката и енергетиката, а след влизането в сила на § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.) правомощията на министъра на енергетиката и енергийните ресурси по Закона за подземните богатства са правомощия на министъра на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 4 от Решение на 41-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 27 юли 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на 42-то Народно събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 29 май 2013 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2013 г.), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се преобразува в Министерство на икономиката и енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, Министерството на икономиката и енергетиката се преобразува като се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в т. 4 от Анекс № 1 от 1 юли 2004 г. към Договора, Страните са се съгласили да подпишат нов анекс към Договора в случай на изменения в Схематичния проект за напускане;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че Концесионерът е представил с писмо вх. № Е-26-П-524/20.12.2023 г. на МЕ, Осъвременен схематичен проект за напускане на концесионна площ на находище „Бърдарски геран", който е съгласуван с писмо изх. № Е-26-П-523/18.03.2024 г. на МЕ и на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 1 и 4, изречение първо, предложение първо, във връзка с чл. 63а, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 36.3 от Договора,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Член 30.15 от Договора се изменя, както следва:

„30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна банкова сметка (по-долу наречена „Фонд за напускане") и да внася в нея до 30 септември всяка календарна година, за срока на Концесията, а за последната година от срока на Концесията (2026 г.) – до 12 август 2026 г., сумите, както е предвидено по-долу:

ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ:

За 2004 г. – 5 178 лева годишно;
За 2005 г. – 4 807 лева годишно;
За 2006 г. – 4 315 лева годишно;
За 2007 г. – 0 лева годишно;
За 2008 г. – 0 лева годишно;
За 2009 г. – 0 лева годишно;
За 2010 г. – 3 075 лева годишно;
За 2011 г. – 1 825 лева годишно;
За 2012 г. – 0 лева годишно;
За 2013 г. – 0 лева годишно;
За 2014 г. – 295 лева годишно;
За 2015 г. – 130 лева годишно;
За 2016 г. – 125 лева годишно;
За 2017 г. – 120 лева годишно;
За 2018 г. – 115 лева годишно;
За 2019 г. – 110 лева годишно;
За 2020 г. – 105 лева годишно;
За 2021 г. – 100 лева годишно;
За 2022 г. – 0 лева годишно;
За 2023 г. – 0 лева годишно;
За 2024 г. – 9 565 лева годишно;
За 2025 г. – 8 540 лева годишно;
За 2026 г. – 4 785 лева годишно.

Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проекта на договор с банката, в която ще се открие доверителната сметка.

В 15 (петнадесет) дневен срок след откриване на банковата сметка по този чл. 30.15, Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриване на сметката. В договора с банката Концесионерът се задължава да даде предварителното си съгласие банката да предоставя на Концедента по всяко време и без изричното съгласие на Концесионера, информация за наличността и движението на средствата по банковата сметка „Фонд за напускане", за целия срок на концесията. Концесионерът е длъжен не по-късно от 15-ти октомври всяка календарна година да предоставя на Концедента извлечение от банковата сметка „Фонд за напускане", удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този чл. 30.15."

Чл. 2. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящия Анекс Концесионерът се задължава да внесе в доверителната банкова сметка „Фонд за напускане" дължимата вноска за 2024 г. в размер на 9 565 (девет хиляди петстотин шестдесет и пет) лева.

(2) Концесионерът е длъжен да представи на министъра на енергетиката доказателства за извършения превод по ал. 1 в срок до три работни дни от депозирането на сумата.

Настоящият Анекс съдържа 4 (четири) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, изменен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012 г. и Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г., и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

.....
ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ